

징 계 요 구

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 정보보안부 ○○○○ 부장(2급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 개방형 직위(정보보안부장) 공모를 통해 2019. 12. 31. 전문계약직으로 입사 후 감사일 현재까지¹⁾ 정보보안부 부장으로서 부서 업무를 총괄하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

1) 「인사발령」(인재경영실-5802, 2021. 9. 1.)에 따라 직무대기

ii) 직장 내 성희롱 관련

‘성희롱’의 정의는 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 “남녀고용평등법”이라 한다), 「국가인권위원회법」에 규정되어 있는데 이 중 특히, 남녀고용평등법 제2조 제2호에 따르면 ‘직장 내 성희롱’이란 ‘사업주·상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나, 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 근로조건 및 고용에서 불이익을 주는 것’이라 되어 있다.

그리고 「취업규칙」 제52조 제1항에 따르면 직원은 직장 내 성희롱·성폭력에 해당하는 행위를 하여서는 안 된다고 되어 있으며, 공사는 이를 예방하기 위한 조치로 「양성평등기본법」 제31조 제1항2)에 근거하여 「성희롱·성폭력 예방세칙」을 제정·운영하고 있다.

한편, 「인사규정」 제44조 제10호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원을 징계대상으로 하고 있고 같은 규정 제48조에서는 징계위원회가 성(性) 관련 위법행위에 대해 징계양정을 의결하는 경우, 아래 별표6의5 ‘성(性) 관련 위법행위자에 대한 징계양정 기준’을 별도로 적용하도록 되어 있으며 성(性) 관련 위법행위자는 포상으로 인한 징계 감경 대상에서도 제외³⁾되는 등

2) 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) 제1항에 따르면 국가기관등의 장과 사용자는 성희롱을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 성희롱 예방교육의 실시, 자체 예방지침의 마련, 성희롱 사건이 발생한 경우 재발방지대책의 수립·시행 등의 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있음

3) 「인사규정」 제49조(포상자에 대한 징계양정 감경) 제2항 제2호에 따르면 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 사유로 징계처분 요구 또는 징계의결 요구된 직원에 대해서는 포상자에 대한 징계양정 감경을 적용할 수 없다고 되어 있음

일반적인 비위행위 보다 더욱 엄격하게 판단하고 있다.

구분	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄(업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄 및 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력 범죄로 한정한다)	면직	면직	면직 · 정직	정직
나. 가목 외의 성폭력범죄	면직	면직	정직	감봉 · 견책
다. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	면직	면직	정직	감봉 · 견책
라. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호에 따른 성매매	면직	면직 · 정직	정직 · 감봉	견책

iii) 공용재산의 사적 사용·수익 행위 관련

행동강령 제26조에 따르면 임직원은 차량, 부동산 등 공사가 소유한 재산 등을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 안 된다고 되어 있다.

iv) 부당한 업무지시 등 관련

행동강령 제15조에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 내규에 위반하여 공정한 직무수행을 뚜렷하게 해치는 지시를 해서는 안 된다고 되어 있고, 같은 강령 제17조에 따르면

임직원은 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 안 된다고 되어 있다.

v) 관리자로서의 부적절한 발언 등 품위훼손 관련

「취업규칙」 제4조에 따르면 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하여 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있고, 행동강령 제7조에 따르면 임직원은 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며, 「인권경영 이행세칙」 제18조에 따르면 임직원은 상호 간에 존중해야 할 의무가 있다고 되어 있다.

더욱이, 부장 등 부점장급 직원은 소속 직원들을 관리·감독하는 위치에 있는 자로서 제반 법령 및 내규를 철저히 준수하여야 함은 물론, 일상생활에서도 타의 모범을 보여야 함이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인재경영실로부터 이첩된 ‘○○○○ 부장 행동강령 등 위반사항’⁴⁾ (이하 “신고내역”이라 한다)을 토대로 정보보안부 ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX. X월 입사) 외 직원 X명⁵⁾에 대한 개별면담 조사(진술 확보), 정보시스템실 ○○○(X급)⁶⁾ 및 관련자 대상 문답 등 감사를 진행한 결과,

4) 정보보안부 ○○○(X급) 외 부서원 X명이 공동으로 작성한 신고서 형태의 문건으로 인재경영실은 2021. 8. 4. 해당 문건을 접수한 후 4영업일 후인 2021. 8. 10. 감사실로 이첩함

5) ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.X월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.XX월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.X월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.X월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.X월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.XX월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.XX월 입사), ○○○(X급, ‘XX년생, ‘XX.XX월 입사)

다음과 같이 관련자의 비위행위가 확인되었다.

i) 관리자로서 부서 직원들을 대상으로 한 수차례 ‘성희롱’

관련자에 대한 신고내역과 부서 직원 전원 및 추가 관계직원의 진술 등을 토대로 조사한 결과 관련자는 2019. 12. 31. 입사 후 감사일 현재 까지 약 1년 7개월 동안 [표 1]과 같이 다수의 부서 직원을 상대로 회식 자리, 사무실 등에서 총 6차례의 성희롱 언행을 한 것으로 확인되었다.

[표 1] 관련자의 성희롱 확인 내역(발생시점順)

순번	성희롱 내용	본인 인정 여부	근거 (직·간접 경험 여부)
----	--------	----------	-----------------

- 기재생략 -

6) ○○○(X급)의 전임자로 전한수 부장(2급)이 입사한 2019. 12. 31.부터 2021년도 정기인사 발령일인 2021. 1. 31.까지 13개월간 정보보안부 팀장으로 근무함

순번	성희롱 내용	본인 인정 여부	근거 (직·간접 경험 여부)
----	--------	----------------	--------------------

위 일련의 사건이 '직장 내 성희롱'으로 성립되기 위해서는 ① 행위자와 피해자가 관련 법률에서 정하는 범위에 있어야 하고 ② 지위 또는 업무 관련성이 있는 상태에서 ③ 성적 언동으로 인해 ④ 피해자인 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감 등 불쾌한 감정을 유발했는지 여부가 확인되어야 하며 이를 검토한 결과는 다음과 같다.

ㄱ) 행위자(가해자)와 상대방(피해자)에 대한 법률적 충족 여부

「양성평등기본법」에 따른 성희롱 행위자의 범주에 공공기관 종사자 및 사용자 또는 근로자가 포함되고 관련자는 공사에 고용 계약되어 정보보안부장으로 근무하고 있었으므로 행위자 요건을 충족하고

남녀고용평등법에서는 성희롱의 상대방을 근로자로 한정하여 규율하고 있지만 「양성평등기본법」은 이를 더 넓게 해석하여 근로자로 특정하지 않고 있는 바 어느 법에 따르든 정보보안부 부서 직원은 성별에 구분 없이 모두 성희롱의 상대방 요건을 충족한다.

ㄴ) 지위의 이용 또는 업무관련성 여부

위 일련의 사건은 부서장인 관련자가 부서에 소속된 직원을 상대로 한 행위이므로 지위를 이용한 것은 명백히 인정된다.

그리고 동료나 상사 등 업무로 인해 알고 있는 관계에서 원하지 않는 성적(性的) 접근은 비록 업무시간 이후에 일어났거나 사무실 등 업무와 관련된 장소에서 일어나지 않았더라도 업무관련성이 있다고 보는 것이 일반적인데다가 관련자가 부서 직원들에 대한 인사평가 권한을 가진 부서장임을 감안하면

관련자와의 식사 또는 술자리 등은 공식적인 회식자리가 아니더라도 직장 내 관계에 비추어 볼 때 부서 직원들이 그 참석 여부를 임의 결정하기 어려운 입장이었을 것으로 헤아려지는 바 업무관련성이 있다고 판단된다.

ㄷ) 성적 언동(言動) 여부

7) 일반적으로 성희롱 사건의 가해자는 남성, 피해자는 여성인 경우로 인식되나 판례는 여성 근로자가 남성 근로자에게 행한 성희롱 행위가 남녀고용평등법 상의 성희롱에 해당한다고 판단한 바 있으며(서울동부지방법원 2002. 5. 3. 선고 2001가합6471 판결), 고용노동부 ‘직장 내 성희롱 예방·대응 매뉴얼’(2020. 2.)에 따르면 남성·여성 모두 직장 내 성희롱의 피해자가 될 수 있으며 동성 간의 행위도 직장 내 성희롱이 될 수 있다고 되어 있음(11p, ‘행위자와 피해자의 성별이 중요한가?’)

판례(대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결)에 따르면 성적 언동이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방(피해자)과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미하고 이 때, 행위자(가해자)의 성적 동기나 의도는 필요하지 않다고 보고 있으며 「양성평등기본법」과 남녀고용평등법에서도 마찬가지로 행위자(가해자)의 고의 여부를 성희롱의 성립 요건으로 하지 않고 있다.

위와 같은 법원의 판례나 국가인권위원회 결정례에서 성희롱으로 인정된 사례 등을 참고하여 위 일련의 사건이 성적 언동에 해당하는지 여부를 살펴보면 [표 2]와 같다.

[표 2] 관련자 행위에 대한 성적 언동 해당 여부

순번	성희롱 내용	성적 언동 해당 여부
----	--------	-------------

- 기재생략 -

순번	성희롱 내용	성적 언동 해당 여부
----	--------	-------------

위 [표 2]와 같이 1~6번 관련자의 발언 및 행위는 모두 성적 언동에 해당하는 것으로 판단되는데 특히, 순번 6을 제외하면 관련자는 주로 상대방에게 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 발언을 일삼는 방식의 ‘언어적 성희롱’을 행해온 것으로 보인다.

ㄴ) 상대방(피해자)에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 유발했는지 여부

‘성적 굴욕감 또는 혐오감’이란 성적 언동 등으로 상대방이 느끼는 불쾌한 감정을 의미하는데, 위 표의 순번에 따라 1번 사례(네덜란드 공창

발언) 관련 ○○○(X급)의 진술서, 2번 사례(불륜여성과의 경험 발언) 관련 ○○○(X급) 등의 진술서, 5번 사례(속궁합 중요 발언) 관련 ○○○(X급)의 진술서, 6번 사례(파스 부착 요구 행위) 관련 ○○○(X급)의 진술서에서 각각 관련자의 성적 언동에 대한 불쾌한 감정이 드러난 것으로 확인된다.⁸⁾

한편, 관련자의 성적 언동 당시 부서 직원들이 이를 만류하거나 적극적으로 거부한 정황은 확인되지 않았다 하더라도 상대방의 거부 의사는 소극적 또는 묵시적으로 거부하는 경우도 포함되는 것으로 보고 있으므로 부서 직원들이 관련자의 성적 언동에 대해 동조하였다고 판단하기 어렵고,

최근 성희롱 소송 관련 판례⁹⁾에서 성희롱 해당 여부의 기준으로 강조되는 ‘합리적인 피해자의 관점’에 따라 객관적으로 볼 때 제한된 공간에 함께 있으면서 성적 언동으로 인해 불쾌감을 느껴도 권력관계 때문에 이에 대해 이의를 제기하거나 이러한 언동을 거부할 수 없는 처지에 놓여 있다면 음란·저속한 언동 등에 대해 원치 않는 접근이 강제되고 있다고 할 것이므로 성희롱 피해를 입은 것으로 판단하는데 무리가 없다.

ㄱ) 소결

8) 각 사례별 열거된 직접 상대방 외에도 동료 직원들의 진술서에서 당시의 불쾌감이 확인되고, 다만 3번 사례(마담 나오는 술집 소개 요구 발언)와 4번 사례(여자친구 직장동료 중 30대 여성 소개 요구 발언)의 직접 상대방인 ○○○(X급)의 서면 진술서(2021. 8. 20.)에는 사실 관계 외 본인의 감정을 표시한 내용은 없으나, 2021. 8. 12. 개별면담 조사 시 관련자의 성적 언동에 대해 당시 부적절하고 불쾌한 감정이 있었음을 구두로 진술한 사실이 있음

9) 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702(교원소청심사위원회 결정취소소송) 판결

직장 내 성희롱 사건은 피해자의 진술 외에는 별다른 증거가 없는 경우가 많으므로 판례¹⁰⁾는 피해자의 진술이 구체적이고 일관된 때 진술의 신빙성을 인정하고 있으며 이를 뒷받침할 수 있는 피해자의 기록, 동료 직원의 진술서 등 정황증거 내지는 간접증거 등이 중요하게 다루어지고 있다.

이와 관련하여 살펴보면 관련자가 공사에 입사하여 정보보안부장으로 부임한 후 최근까지 한 성희롱 행위에 대해 녹취 등의 물리적 증거는 없으나

다수의 피해자가 그 발생사실을 고발하며 이를 구체적이고 상세하게 진술하였고, 다수 피해자(현장 동석자 및 당시 정황을 공유한 부서 직원 포함)의 피해사실 진술내용이 상호간에 일치하며 관련자 또한 일부 사건에 대해 피해자들과 동일한 사실관계를 진술¹¹⁾한 점을 고려하면 관련자가 피해자 등 부서 직원들에 대해 성(性) 관련 비위행위를 저지른 것은 사실로 보인다.

10) 관련 판례

구분	주요내용
서울고등법원 2011. 7. 7. 선고 2011누3199 판결	피해자 이○○이 작성한 “내가 겪은 취재일지”는 그 세부내용의 묘사가 매우 구체적이고 풍부하며, 실제 경험하지 않고서는 표현할 수 없는 내용들이 기재되어 있고, 일부 과장된 측면이 없지 않으나 당시의 감정 상태가 자연스럽게 드러나 있음
서울행정법원 2012. 4. 27. 선고 2011구합34863 판결	원고의 성희롱 행위에 대하여 피해자들이 제출한 탄원서 등의 내용이 구체적이면서 상세한데다가, 박○○는 중앙노동위원회 심문회의 및 이 법정에서 원고의 성희롱적 언행을 구체적이고 일관되게 진술하거나 증언하였는바, 피해자들의 앞서 본 바와 같은 진정 등의 내용은 사실로 여겨짐
서울행정법원 2012. 7. 19. 선고 2012구합7042 판결	직장 내 성희롱의 성격상 피해자들이 상사의 비위행위에 관하여 쉽게 진술하기 어려움에도 참가인이 조사한 판촉 직원 8명 모두 원고의 비위사실에 대하여 비교적 구체적이고 상세하게 언급하면서 참기 어려운 성적 굴욕감 내지 혐오감을 느꼈다고 진술하고 있어 그 진술의 신빙성을 쉽게 배제할 수 없음

11) 관련자는 최초 문답시 거의 모든 사실관계를 부인하였으나 이후 일부 사건에 대해서는 당시 대화의 맥락을 고려할 필요가 있다며 1번 사례(네덜란드 공창 발언)와 5번 사례(속궁합 발언)의 사실관계를 진술하였음

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 성(性) 관련 비위행위는 「양성평등기본법」 제3조 제2호와 남녀고용평등법 제2조 제2호 등에서 규정하는 ‘직장 내 성희롱’에 해당하여 「취업규칙」 제52조 제1항을 위반한 것으로 인정된다.

사안의 경중을 판단함에 있어 관련자는 ① 공공성과 도덕성이 강하게 요구되는 공공기관인 공사의 직원으로서 고도의 청렴성을 요구받는 점¹²⁾ ② 부서 내 성희롱 등 비위행위를 사전에 예방해야 할 책무가 있는 부점장급 직원인 점 ③ 지위를 이용하여 부서 소속 복수의 하급 직원을 그 대상으로 한 점 ④ 관련자의 성희롱 행위는 장기간(약 1년 7개월)에 걸쳐 수차례 발생(6회)하였으므로 이를 우발적·일회성 사안으로는 보기 어렵다는 점 등을 고려하여 엄중한 사안으로 판단함이 마땅하다. 다만, 관련자의 행위가 신체 접촉을 동반한 ‘육체적 성희롱’에는 해당하지 않는다는 점은 감안할 필요가 있다.

ii) 공용재산 무단 반출 및 사적사용 행위

관련자는 ① 2021. 6월 둘째 주 경 평일¹³⁾ 부서 직원 모두가 퇴근하여 사무실에 아무도 없는 상태에서 정보보안부 사무실에 보관 중이던 미사용 TV모니터¹⁴⁾(이하 “TV”라 한다)를, ② 2021. 7. 16. 업무시간 종료

12) 관련자는 2019. 12. 31.자 입사 후 ① 2020. 4월, 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 통합 인권교육 ② 2020. 7월, 4대폭력 예방을 위한 성인지 감수성(性認知 感受性) 향상 교육 ③ 2021. 4월, 4대폭력 예방교육 ④ 2021. 7월, 고위직(임원 및 2급 이상 직원) 대상 4대폭력 예방 특별교육을 수료한 바 있음

13) 2021. 8. 18. 실시한 관련자 문답 및 ○○○(X급) 진술을 종합해 보면 양자 모두 TV의 정확한 반출 일시는 기억하지 못하고 있으나, 관련자는 국정원 정보보안 관리실태 평가일인 2021. 6. 8. 이후였다고 답변함

후인 18시5분 경 퇴근 시 부점장용으로 지급되었던 냉풍기¹⁵⁾를 개인 차량으로 옮기는 등 공사 보유재산을 무단으로 반출한 사실이 있다.

○○○(X급)에 따르면 관련자는 위 TV 반출 시점 약 1개월 전인 2021. 5월 경 자신에게 ‘보관 중인 TV를 사용할 계획이 없으면 불용자산 매각 처리를 하든지 필요한 사람이 있으면 가져가 사용해도 되지 않느냐’는 취지로 말한 적이 있고, 2021. 8. 10. 본인의 부적절한 행위와 관련된 신고내역이 접수되었다는 사실을 접한 후 22시03분 경 ‘TV는 합숙소에서 사용하고 있었고 다시 사무실로 가져다 놓을 예정이다’라는 내용의 전화 통화를 한 사실이 있다고 진술하였다.

이에 감사반이 2021. 8. 13.(금) 15시30분경 해당 TV와 냉풍기의 소재를 파악하고자 해당 합숙소(○○ ○○○○○ 아파트 102동 1603호)에 직접 방문하여 점검한 결과, 합숙소에 관련자가 무단 반출했던 TV와 냉풍기는 없는 것을 확인하였다.¹⁶⁾

위 사실에 대해 관련자는 2021. 8. 18.(수) 실시한 문답에서 해당 물품은 본인이 주로 사용하는 합숙소 안방에서 개인적으로 사용¹⁷⁾

14) 정보보안부 사무실에서 보안관제용 모니터로 사용하던 TV로 2014년 말경 정보시스템실이 ‘웹서비스 모니터링용 모니터 구입추진’(정보시스템실-11255, 2014. 12. 22.)에 따라 비품 구입 예산을 통해 구입한 취득가격 1,045,000원의 49인치 TV(제조사 LG전자, 모델명 LG49LY490C)이며, 2021. 1월경 보안관제용 모니터가 대형으로 교체되면서 해당 TV는 미사용 상태로 별도 불용결정 및 처분계획 등의 절차는 진행하지 않은 채 사무실 내 약 6개월간 보관 중이었던 것으로 파악됨

15) ‘2021년 부점 사무용가구 및 기기 수요조사 실시’(경영지원실-6989, 2021. 4. 29.)에 따라 정보보안부 요청으로 경영지원실이 구입하여 2021. 5월 부점장용으로 지급한 취득가격 85,000원의 소형 가전제품(제조사 보국전자, 모델명 BKCF-18DE07)이며, 사용하지 않고 박스 포장상태의 새 제품이었던 것으로 파악됨

16) 합숙소 방문 점검 전 관련자에게 전화연락을 통해 사전 동의를 득하였으며, 점검 결과 물품이 없어 소재를 묻는 질문에 관련자는 향후 조사 과정에서 설명하겠다고 답변함

하기 위해 사무실에서 반출해 가져온 것은 사실이나, 신고내역 접수 사실을 접한¹⁸⁾ 후 TV는 2021. 8. 12.(목) 퇴근 후 저녁시간, 냉풍기는 2021 8. 13.(금) 합숙소 점검 직전인 15시 경에 이미 합숙소 지하주차장에 있는 개인차량으로 옮겨 실어 놓았었기 때문에 방문 점검 당시 물품들이 없었던 것이고, [그림 1]과 같이 대체공휴일이었던 2021. 8. 16.(월) 정보보안부 사무실로 다시 가져다 놓았다고 답변하였다.

[그림 1] 공용재산(TV, 냉풍기) 사무실 원상복구 현장

TV(사무실 내 공용공간)	냉풍기(부장실 내)
----------------	------------

- 기재생략 -

* 2021. 8. 18.(수) 문답 도중 해당 물품의 원상복구 증거로 관련자가 제출한 휴대전화 사진 자료

- 17) 해당 합숙소는 30평형대의 아파트형 합숙소로 당초 관련자와 ○○○(2021. 8. 31.자 면직처리) 2명이 사용하였으나 ○○○이 2021. 4. 16.자 직위해제 됨에 따라 퇴거(자택 소재지인 ○○으로 이동)하여 감사일 현재까지 약 4개월 간 단독으로 사용 중이었으며, 합숙소에는 「사택·숙소 설치 및 관리운영요강」 별표2 ‘사택 및 숙소 비품집기 비치 기준’에 따라 TV 및 에어컨이 거실에 설치되어 있는 것으로 확인됨
- 18) 관련자는 2021. 8. 10. ○○○○실 ○○○ 실장으로부터 본인에 대한 행동강령 위반 신고가 접수되었다는 소식을 들었고, 2021. 8. 12.에는 ○○○○○실 ○○○ 실장 및 ○○○ 팀장으로부터 TV 반출 행위가 내규 위반에 해당될 소지가 있다는 내용을 전해 들었다고 진술하였음

이에 관련자 진술의 검증 필요성에 따라 입증자료¹⁹⁾를 요구하여 2021. 8. 19.(목) 13시30분 경 합숙소에 재방문하여 점검한 결과,

관련자 차량의 블랙박스에는 2021. 8. 16.부터의 영상 기록만이 저장되어 있어 관련 사실을 입증할 수 없었고, 합숙소 관리사무소의 협조를 얻어 점검한 엘리베이터 2대의 CCTV에 2021. 8. 13.(금) 15시10분 경 관련자가 합숙소에서 냉풍기를 옮겨 이동하는 영상은 확인되었으나, 2021. 8. 10.(화) 및 12.(목) 2일 간의 기록²⁰⁾을 살펴보았음에도 관련자가 TV를 옮기기 위해 엘리베이터에 탑승한 영상은 확인할 수 없었다.²¹⁾

따라서 관련자가 ① 공용재산인 TV와 냉풍기를 사적으로 사용하기 위해 무단으로 반출한 사실, ② 무단 반출한 TV와 냉풍기를 각각 약 2개월 및 약 1개월 간 사적으로 사용한 사실은 행동강령 제26조를 위반한 것으로 인정된다.

다만, 본건에 대한 신고가 없었다면 관련자는 무단 반출한 TV를 계속해서 사적으로 사용했을 것이 미루어 짐작되고, 또한 이를 합숙소에서 사용했다는 관련자의 주장은 객관적인 증거가 없으므로 인정하기 어렵다는 점은 추가로 감안하여 판단할 필요가 있다.

19) TV와 냉풍기를 합숙소에서 가지고 나와 개인차량으로 옮기는 영상이 담긴 블랙박스 또는 아파트 엘리베이터 CCTV영상 등

20) 문답 시에는 8. 12.(목) 저녁이라고 진술하였으나 점검 당일 8. 10.(화) 저녁으로 다시 주장하여 양일간의 기록을 모두 살펴보았으며 2021. 8. 10.(화)은 18시30분(퇴근시간 감안)부터 23시까지, 2021. 8. 12.(목)은 18시30분부터 21시10분(밤 9시 이후로는 숙소 밖으로 나간 기억이 없다는 본인 주장에 따름)까지 영상기록을 확인함

21) 관련자에게 점검일 가운데 날짜인 2021. 8. 11.(수) 추가 점검 및 既점검일 종료시점 연장 후 재확인의 필요성을 언급하였으나 관련자는 추가 점검 대상일은 외부 저녁약속이 있던 날이었기 때문에 확인할 필요가 없다는 등 별도로 CCTV 영상에 대한 재확인 의사가 없었음

iii) 부서 직원에 대한 부당한 업무지시

관련자는 정보보안부의 보안관련 시스템 도입 과정에서 부서 직원에게 업무지시를 부적절하게 하는 등 공정성 저해 행위를 한 것으로 나타났다.

2020. 4월 경 ○○○(X급)²²⁾과 ○○○(X급)²³⁾은 개인정보 접속기록 점검 시스템 도입을 추진하기 위해 ‘◇◇◇◇◇’, ‘◇◇◇◇◇◇’ 및 ‘◇◇◇◇◇◇◇’ 3개 업체의 제품 검토업무를 수행하고 있었다.

○○○(X급)과 ○○○(X급)²⁴⁾에 따르면 이 시기에 ‘◇◇◇◇◇’의 임원(부사장)이 관련자를 직접 만나기 위해 사무실을 방문²⁵⁾한 적이 있는데, 통상 시스템 도입과 직접적인 관계에 있는 업체의 임원이 정보보안부장을 찾아와 만나는 행위 자체가 부적절하고 이례적이었기 때문에 ○○○(X급)은 공정한 업무 수행에 부담감을 느꼈다고 하였으며 ○○○(X급)도 당시 담당자들로부터 심적 부담감이 있었다는 사실을 전해 들었다고 진술하였다.

이 후, ○○○(X급) 등 업무 담당자는 위 3개 업체의 제품에 대한 성능검사 결과 가장 우수한 성적을 보인 ‘◇◇◇◇◇◇’의 제품이 적합한 것으로 판단된다는 내용의 「개인정보 접속기록 점검 시스템 타당성

22) 2021. 7. 26.자 의원퇴직(인재경영실-4944, 2021. 7. 23.)

23) 주 담당자는 ○○○(X급)이었으나 자연차 직원인 점을 감안하여 개인정보를 담당하며 선배 직원인 ○○○(X급)이 실무를 함께 진행했던 것으로 파악됨

24) 「개인정보 접속기록 점검 시스템 타당성 검토 및 BMT 결과보고」 및 후속 재기안 문서 등 내부결재 상의 자점감사인

25) 관련자는 문답 시 이지서티의 해당 임원을 공사 입사 전부터 알고 지냈으며 정확한 시점은 기억나지 않으나 정보보안부 사무실에 1차례 방문하였고 본사 근처 카페에서 한 두 차례 만난 사실이 있다고 진술하였음

검토 및 BMT 결과보고」(정보시스템실-4781, 2020. 4. 17.)를 관련자로부터 결재 받았는데

제품 구입 관련 계약체결 등의 업무처리를 주관하는 정보시스템실로부터 위 결재문에 대한 보완(구매라이선스 수량 등 제품 구입 요건 상세화)요청이 있어 이를 반영한 재결재 관련 내부회의(2020. 6월 경)를 진행하던 중

관련자는 위 재결재 사유와는 무관하게 이미 완료된 기존 제품 성능검사 결과에 이의를 제기하며 ‘타 공공기관에 설치한 실적이 있는가?’와 ‘부산지역에 지사가 있는가?’라는 평가항목을 신규로 추가하여 재검토할 것을 지시하였다.²⁶⁾

이에 대해 관련자는 문답에서 위 추가 항목은 본인이 평소 강조하던 내용으로 정보보안 솔루션 운영에 중요하다는 판단에 따라 지시했던 것이며 ○○○(X급)가 최근 추진하는 ‘홈페이지 개인정보 노출 점검 솔루션 교체’ 건에도 동일한 지시를 했다고 진술하였으나, 2021. 7월 진행된 위 사업 성능검사 실시 내역²⁷⁾을 점검한 결과 위 2가지 항목은 포함되지 않았던 것으로 확인되었고

26) 관련자는 2021. 8. 27. 실시한 추가문답 시 해당 2개의 평가항목을 본인이 추가한 것인지 평소 본인이 강조하던 내용을 부서 직원들이 스스로 추가한 것인지 확실히 기억나지 않는다고 답변하였으나, 재결재 관련 내부 회의 과정에 참석했던 ○○○(X급)과 ○○○(X급)은 당시 관련자가 추가하여 검토할 것을 지시했다고 일관되게 진술하였고, 최종적으로 「개인정보 접속기록 점검 시스템 교체 타당성 재검토 및 BMT 결과보고」(정보시스템실-6705, 2020. 6. 3.)에 위 2개의 평가항목을 추가하였음에도 결과는 번복되지 않았으며 ○○○(X급)과 ○○○(X급)은 이 과정에서 난항을 겪었다는 사실 또한 일관되게 진술함

27) 「홈페이지 개인정보 노출점검 솔루션 교체에 대한 타당성 검토」(정보시스템실-26056, 2021. 7. 12.)

오히려, 관련자가 문답에서 ‘◇◇◇◇’가 개인정보 접속기록 점검 시스템 납품 분야에서 공공기관 점유율이 상당히 높은 업체라고 인지하고 있던 점²⁸⁾, ‘◇◇◇◇◇’ 등 3개 업체 중 부산지사는 ‘◇◇◇◇’만 보유하고 있는 점, 2021. 7월 ‘홈페이지 개인정보 노출 점검 솔루션 교체’건을 진행할 때에도 관련자가 사업 담당자인 ○○○(X급)에게 ‘◇◇◇◇’의 관계자를 만나 보라고 명함(최정선 수석)을 건네주며 업체 추천 행위를 한 점 등으로 미루어 볼 때, 관련자는 평소 친분 있는 특정 업체(◇◇◇◇)에 유리한 방향으로 부적절한 업무를 지시했던 것으로 보인다.

따라서, 관련자의 위와 같은 행위는 ‘◇◇◇◇’의 제품이 최종적으로 선정되지는 않은 사실과는 별개로, 하급자의 공정한 직무수행을 해치거나 특정인에게 특혜를 주기 위한 부적절한 언행으로서 행동강령 제15조 및 제17조를 위반한 것으로 인정된다.

iv) 관리자로서의 부적절한 발언 등 품위훼손 관련

관련자는 입사 후부터 최근까지 부서장으로 약 1년 7개월 간 근무하면서 사무실, 출장지, 회식자리 등 여러 장소에서 부서 직원들에게 아래와 같이 다양한 형태의 부적절한 발언을 한 것으로 드러났다.

ㄱ) 지위를 이용한 부서 직원 대상 강압적 발언

2020. 1월 경 관련자의 입사 환영 차 마련된 첫 회식²⁹⁾ 도중 관련자가

28) 당시 해당 추가항목을 조사했던 ○○○(X급)에 따르면 실제로 공공기관 설치 실적이 이지 서티는 업체 중 3위에 해당하는 등 관련자 진술과는 배치됨

29) 부산진구 서면로 21에 소재한 ‘길세이로무시’ 식당으로 당시 참석자는 관련자 외 X명(○○○(現 정보시스템실 소속), ○○○, ○○○, ○○○, ○○○(現 시스템개발부 소속), ○○○, ○○○, ○○○(現 퇴사), ○○○)으로 파악됨

부서원들을 주목시킨 후 ‘술 마시는 자리에서 내 말을 거역하거나 반박하면 술병을 켤 수 있어, 조심해! 만약 반박할 말이 있으면 나와 둘이 있을 때 조용히 얘기해’라고 말해 다수 직원들이 놀랐었던 사실이 있다고 ○○○(X급)과 ○○○(X급)이 동일하게 진술하였고, 정보시스템실 ○○○(X급)³⁰⁾은 2021. 8. 27. 문답에서 당시 상황이 정확치는 않으나 위 진술과 유사한 발언을 했던 것 같고 입사 초기의 관련자가 부서원들에 대해 기선 제압의 목적이 있었던 것 같다는 기억이 있다고 진술하였다.³¹⁾

ㄴ) 인사평가권 남용(濫用)에 준한 부적절한 발언

○○○(X급)의 진술에 따르면, 2020년도 정기 인사발령 직후인 2020. 2. 3. 정보보안부로 전입하게 되어 부서장인 관련자에게 인사 차 방문한 자리에서 관련자가 ‘내가 전 직장에 있을 때 나이 많은 여자 차장을 데리고 있었는데 D등급을 줬다’는 발언을 들어 매우 불쾌하고 불안했었다고 하였으며, 당시 배석했던 ○○○(X급)도 문답에서 관련자가 이와 같이 말했던 것으로 기억하고 부적절한 발언으로 생각한다고 진술하였다.³²⁾

또한 ○○○(X급)에 따르면, 관련자는 평가자로서의 지위를 이용하여

30) 당시에는 X급 팀장이었으며 2021년도 승진 인사발령(2021. 1. 8.)에 따라 X급으로 승진함

31) 관련자는 문답 시 해당 발언에 대해 부인하였고, 다만 다른 저녁자리에서 ‘술 마시며 술주정 하지 말라, 술을 마시고 상사에게 대드는 일은 없어야 한다’는 내용으로 말한 적은 있다고 진술하였음

32) 관련자는 문답 시 해당 발언에 대해 부인하였고, 평상 시 최대한 객관적으로 평가한다는 말이 와전된 것 같다고 진술하였음

‘내가 평가자니 내 뜻을 거스르지 말라’, 공적인 자리나 사적인 자리를 가리지 않고 ‘올해 승진대상자이지?’라고 본인을 가리키며 말하는 등의 발언을 종종 함으로써 불필요한 눈치를 보게 되고 이로 인해 불편한 감정을 느껴 왔다고 진술하였다.

ㄷ) 업체관계자들에 대한 인력채용 관련 성적(性的) 발언

○○○(X급)에 따르면, 2020. 9월 경 별도의 보안업무 담당 SM(System Management) 인력 요청을 위해 관련업체인 ‘◇◇◇◇◇◇◇◇’ 담당자들과 회의³³⁾를 진행하던 중 관련자가 해당 인력은 ‘가급적 30대 중반의 미혼 여성으로 보내 달라’는 취지의 부적절한 발언을 해 회의 참석자 모두가 당황하였고 이에 따라 회의 종료 후 ○○○(X급)이 업체 관계자에게 대신 사과한 사실이 있다고 진술하였다.

이에 대해 해당 회의 참석자였던 ○○○(X급)도 문답에서 관련자의 부적절했던 발언³⁴⁾을 기억한다고 진술하였고, 이 일이 있은 후 ○○○(X급), ○○○(X급), ○○○(X급) 및 ○○○(X급)가 당시 상황을 전해들은 사실이 있다고 하였으며 특히, ○○○(X급)과 ○○○(X급)는 여성으로서 이로 인해 상당한 불편함을 느꼈다고 진술하였다.³⁵⁾

33) 회의 참석자는 이글루시큐리티 영업부장 외 실무자 1명, 관련자, ○○○(X급) 및 ○○○(X급) 등 총 5명으로 파악됨

34) ○○○(X급)은 문답에서 관련자는 이 외에도 평상 시 ‘30대 중반 여성’과 관련된 발언을 수차례 했었고, 당시 위 발언은 농담반 진담반으로 했던 것 같았지만 관련자는 평소 본인이 의도하는 바를 농담을 섞어 하는 말버릇이 있었던 것으로 기억한다고 진술함

35) 관련자는 문답 시 해당 발언에 대해 부인하였음

ㄴ) 부서 직원에 대해 허위 사실에 근거한 비난·조롱성 발언

○○○(X급)에 따르면, 2020. 10. 29. 본인과 관련자가 함께 참석했던 'ISEC 2020, 제14회 국제 시큐리티 컨퍼런스'(서울 삼성동 코엑스) 행사장에서 관련자가 직무관련 업체인 '◇◇◇◇'의 여성임원(부사장)과 대화를 나누던 중 본인을 불러 가보니, 그 여성임원에게 본인을 소개하면서 '내가 ○과장 때문에 사고 싶은 제품을 못 사, 애가 보안부 실세야, 가봐!'라는 발언한 사실이 있다고 진술하였다.

그런데 ○○○(X급)은 본인의 담당업무는 '정보보안'으로 '개인정보' 솔루션 업체인 '◇◇◇◇'와는 업무상 관련이 전혀 없을뿐더러 부서장으로서 외부 업체관계자에게 부하 직원을 면박 주는 듯한 당시의 상황이 몹시 당황스럽고 기분이 좋지 않아 사무실 복귀 후 부서 직원들과 그 상황을 공유한 바 있으며, ○○○(X급), ○○○(X급), ○○○(X급), ○○○(X급) 및 ○○○(X급)가 이를 기억한다고 진술하였다.³⁶⁾

ㄷ) 소결

상기 본인의 부적절한 발언에 대한 직접 당사자 내지는 현장 동석자의 진술이 있음에도 불구하고 관련자는 문답에서 모두 부인하고 있으나, 당시의 각 상황이 공유되어 간접 경험을 한 다수의 부서 직원들이 구체적인 상황 묘사와 함께 일관성 있는 진술을 하고 있다는 점으로 미루어 볼 때 관련자의 주장은 신빙성이 떨어진다고 판단된다.

36) 관련자는 문답 시 해당 발언에 대해 부인하였고, 보안관제가 담당인 ○○○(X급)과 이지서티와는 상관이 없으므로 앞뒤가 맞지 않는 제보내용인 것 같다고 진술함

따라서 위와 같이 확인된 관련자의 부서 직원 다수(일부 발언 관련 업체관계자 포함)를 향한 부적절한 발언(강압적, 평가권 남용, 성(性)관련, 비난·조롱성) 등은 부서 직원에 대한 관리·감독 책임은 물론 복무에 있어 모범을 보여야 할 부점장급 직원으로서 품위를 훼손한 언행으로 「취업규칙」 제4조, 행동강령 제7조 및 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 것으로 인정된다.

v) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 부서 직원들을 대상으로 한 성희롱(주로 언어적) 행위와 공용재산 무단반출·사적사용 행위, 부당한 업무 지시 및 부서 직원들에 대한 부적절한 발언 등의 품위훼손 행위는 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호 및 제10호의 징계사유³⁷⁾에 해당된다.

[관련자 의견] 관련자는 작년 초 회식자리 등에서 본인이 했던 발언을 직원들이 기억한다는 것 자체를 이해할 수 없고 이러한 내용을 모아 제보한 점 등으로 미루어 볼 때, 부서 내 업무처리 미흡을 사유로 인재 경영실에 이동을 요청한 몇몇의 직원들이 본인에게 악감정을 가지고 제보한 사건으로 보인다는 의견을 제시하였다. 그 밖에 지적된 성희롱 행위들과 부적절한 발언들에 대하여 일부는 인정하나 다만 해당 발언들 역시 당시 대화의 맥락을 고려하여 판단할 필요가 있다고 하였고, 이 외 TV 등 공사의 물품을 부적절하게 사용한 부분은 분명한 불찰이었다고

37) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
10. 성폭력, 성희롱, 성매매 등 그 밖에 성(性) 관련 위법행위를 한 직원

하면서도 사익을 위해 의도를 가지고 한 행동은 아니었다고 답변하였다. 또한, 관련자는 부서장으로서 그 동안 업무를 꼼꼼하게 잘 챙겨왔음을 자부하였고 100만 원의 현금³⁸⁾과 사비로 구입한 커피머신(약 10만 원 상당)을 부서에 기부하는 등 재직기간 동안 직원들을 위했었다고 주장하였으며, 그럼에도 불구하고 본인으로 인해 일부 직원들이 불편했던 부분에 대해서는 향후 주의하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ① 부서 직원 다수를 상대로 지속·반복적으로 성희롱(주로 언어적) 행위를 하였고 ② 공용재산을 무단으로 반출, 사적으로 사용하였으며 ③ 하급자의 공정한 직무수행을 해치는 부당한 업무지시를 하였고 ④ 관리자로서 부서 직원을 상대로 부적절한 발언으로 품위를 훼손하는 등

「취업규칙」 제4조, 제52조 제1항, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제7조, 제15조, 제17조 및 제26조, 「인권경영 이행세칙」 제18조를 위반한 ○○○○ 부장(2급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다. (징계)

38) 정보보안부 직원들에 따르면 2021. 5월 경 관련자가 전년도 성과평가 결과로 지급받은 성과급 중 일부를 부서의 자체적인 운영비용(관련자를 포함한 주1회 부서원 전체 점심식사 비용)으로 사용하도록 기부했던 것이라고 진술함

- 붙임 : 1. 신고내역('○○○○ 부장 행동강령 등 위반사항', 2021. 8. 4.) 1부
2. 관련자 문답서(2021. 8. 18.) 및 추가 문답서(2021. 8. 27.) 각 1부
3. 정보보안부 직원 진술서(X명) 각 1부
4. 추가 관계직원 문답서(○○○(X급), 2021. 8. 23.) 1부